



מש - 35א

מספר סידורי של הביטחון
(לשימוש פנימי)

לשימוש

הבנקאי:



אגרת חוב

שנערכה ביום 25/08/2024 ב- משרדי החברה ונחתמה במועד כאמור בשולי אגרת החוב

לטובת בנק הפועלים בע"מ

על ידי:

שם: א.ס.איי.פי.ג'י. טרמינל ביפורט חברה בע"מ מס' זיהוי: 515246833 כתובת: יוליוס סימון 52 חיפה מיקוד 3296279

שם: מס' זיהוי: כתובת:

(להלן ביחד ולחוד: "הממשק")

החייב לצורך אגרת החוב הינו (בחר אחד או יותר מהבאים) (להלן: "החייב"):

☒ הממשק.

☐ אדם אחר (או אחרים) כמפורט להלן (להלן ביחד ולחוד: "הנערב"):

שם: מס' זיהוי: כתובת:

שם: מס' זיהוי: כתובת:

1. הסכומים המובטחים

השעבוד שיוצר הממשק לטובת הבנק על פי אגרת החוב הינו להבטחת הפירעון המלא והמדויק של (בחר אחד מהבאים):

1.1 ☐ כלל החיובים - ללא הגבלה בסכום

1.1.1 כל הסכומים המגיעים או שגיעו לבנק מאת החייב: בקשר עם מתן שירותים בנקאיים לחייב, או בקשר לחביונות אחרות של החייב לבנק (לרבות בקשר לחביונות בגין ערבויות לצד שלישי) או בכל דרך אחרת; בין שהסכומים כאמור מגיעים או שגיעו מהחייב לבדו או ביחד עם אחרים, בין אם החייב התחייב בהם ובין אם יתחייב בהם בעתיד, בתור חייב, ערב, מסב או בדרך אחרת כלשהי; העומדים לפירעון לפני מימוש השעבוד או הנכסים המשועבדים (כהגדרתם בסעיף 2 להלן) או לאחר מכן; המגיעים באופן מוחלט או בתנאי, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה סכומי קרן, ריביות מכל סוג שהוא (כולל ריבית פיגורים) עמלות והוצאות לסוגיהן, הוצאות מימוש, שכ"ט ע"ד, דמי שיפוי, דמי ביטוח, ביול, ובצירוף הפרשי הצמדה והפרשי שער מכל סוג המגיעים או שגיעו מהחייב לבנק בכל אופן ודרך בגין הסכומים האמורים לעיל; וכן -

1.1.2 כל סכום אחר המגיע או שגיע לבנק על פי אגרת החוב מאת הממשק;

והכל - ללא הגבלה בסכום.

1.2 ☒ שירותים בנקאיים מסוימים

1.2.1 כל הסכומים המגיעים או שגיעו לבנק מהחייב: בקשר עם אשראי על פי מסמך שכותרתו בקשה להוצאת ערבות בנקאית בשקלים חדשים מיום 19/08/2024 בסכום קרן של 56,000,000 ש"ח¹ שקיבל או שיקבל החייב, בין שהסכומים כאמור מגיעים או שגיעו מהחייב לבדו או ביחד עם אחרים, בין אם החייב התחייב בהם ובין אם יתחייב בהם בעתיד, בתור חייב, ערב, מסב או בדרך אחרת כלשהי; העומדים לפירעון לפני מימוש השעבוד או הנכסים המשועבדים או לאחר מכן; המגיעים באופן מוחלט או בתנאי, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה סכומי קרן, ריביות מכל סוג שהוא (כולל ריבית פיגורים) עמלות והוצאות לסוגיהן, הוצאות מימוש, שכ"ט ע"ד, דמי שיפוי, דמי ביטוח, ביול, ובצירוף הפרשי הצמדה והפרשי שער מכל סוג המגיעים או שגיעו מהחייב לבנק בכל אופן ודרך בגין הסכומים האמורים לעיל; וכן -

1.2.2 כל סכום אחר המגיע או שגיע לבנק על פי אגרת החוב מאת הממשק;

והכל - ללא הגבלה בסכום.

1.3 ☐ כלל החיובים בהגבלת סכום - הכל כמפורט בנספח "1" לאגרת החוב.

(להלן, כולם או חלקם: "הסכומים המובטחים")

2. השעבוד

2.1 להבטחת הפירעון המלא והמדויק של הסכומים המובטחים, הממשק משעבד לזכות הבנק בשעבוד קבוע מדרגה ראשונה, וממחה לבנק בהמחאה על דרך השעבוד את (בחר אחד מהבאים):

2.1.1 ☒ פיקדונות כספיים מסוימים

כל זכויות הממשק בפיקדונות כספיים מסוימים הקיימים בחשבון מס' 8404 המתנהל בסניף מרכז שירות עסקי נתניה (472) של הבנק על שם הממשק (להלן: "חשבון הממשק"), לרבות בכל סכומי קרן הפיקדון שיופקדו מעת לעת במהלך תקופת הפיקדון ופירותיהם, כמפורט להלן:

סכום קרן הפיקדון	מטבע הפיקדון	מספר העסקה על פיה הופקד הפיקדון
א. 63,700,000	ש"ח	24238001
ב.		
ג.		

(להלן: "הפיקדונות הכספיים").

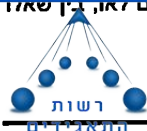
2.1.2 ☐ כלל הפיקדונות הכספיים

כל זכויות הממשק בכל הפיקדונות הכספיים, מכל מין וסוג שהוא, הקיימים נכון ליום בחשבון מס' המתנהל בסניף () של הבנק על שם הממשק (להלן: "חשבון הממשק"), לרבות בכל סכומי קרן הפיקדון שיופקדו מעת לעת במהלך תקופת הפיקדון ופירותיהם.

(להלן: "הפיקדונות הכספיים").

2.2 כל זכויותיו של הממשק: (א) לפטור, הקלה, הנחה, קיזוז וניכוי, אשר יהיה בהם כדי להקטין או להפחית את שיעור המס או את חבות המס של הממשק, ככל שהממשק יחא זכאי להם במועד מימוש השעבוד או הפיקדונות הכספיים, אם ימומשו; וכן (ב) לעשות שימוש בהפסדים או לקיזוז הפסדים, ובכלל זה את זכותו של הממשק לעשות שימוש או לקזז הפסדים הנובעים ממימוש השעבוד או הפיקדונות הכספיים; וכן (ג) לברירה אם לנצל פטור או הקלה או הנחה או קיזוז או ניכוי כאמור לעיל; והכל - בין שאלו נובעים ממכירת הפיקדונות הכספיים ובין אם לאו, בין שאלו

¹ יש להשלים את סכום קרן האשראי ואת סוג מטבע האשראי (לדוגמא: 500 שקלים חדשים, 100 דולר ארה"ב).



- מכוח פקודת מס הכנסה [נוסח חדש], חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963, חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 או כל דין אחר (להלן: "ההקלות והזכויות").
- 2.3 בכל מקרה שמסיבה כלשהי ישנו איזה ממספרי העסקות על פיהם מופקדים הפיקדונות הכספיים, כולם או חלקם, יחולו תנאי אגרת החוב גם ביחס אליהם ויראו את האמור באגרת החוב כמתייחס גם לפיקדונות הכספיים המופקדים לפי מספרי העסקות החדשים. בכל מקרה שמסיבה כלשהי, הפיקדונות הכספיים, כולם או חלקם, יועברו לזכות חשבון אחר כלשהו של הממשכן בבנק, יחולו תנאי אגרת החוב גם ביחס אליהם ויראו את האמור באגרת החוב כמתייחס גם לחשבון אליו הועברו. כמו כן, בכל מקרה שמסיבה כלשהי ישונה מספרו של חשבון הממשכן, יראו את האמור באגרת החוב כמתייחס גם לחשבון הממשכן, לפי מספרו החדש.
- 2.4 השעבוד יחול, בין היתר, גם על תמורתם, פדיונם, הכנסותיהם, פירותיהם וחליפיהם של הפיקדונות הכספיים וכל חלק מהם, בין אם אחדו עם נכסים אחרים או פוצלו מהם, בין אם ימצאו בחשבון הממשכן או בכל חשבון אחר שלו.
3. **הצהרות הממשכן**
הממשכן מצהיר בזה כי:
- 3.1 הפיקדונות הכספיים נמצאים בבעלותו הבלעדית של הממשכן ובחזקתו ובשליטתו הבלעדית של הבנק.
- 3.2 הנכסים המושעבדים חופשיים מכל חוב, שעבוד, משכון, משכנתה, המחאת זכות, עיקול, הפקעה, עיכון, חסימה, תניית שימור בעלות, נאמנות, זכות קדימה, זכות סירוב, זכות הצטרפות, אופציה או כל זכות צד שלישי אחרת, למעט:
- 3.3 הוא רשאי למשכן ולשעבד את הנכסים המושעבדים על פי אגרת החוב.
- 3.4 אין כל הגבלה או מניעה, על פי דין (לרבות כל צד, הוראה או הנחיה של רשות או גוף מוסמך כלשהו החלים על הממשכן), ועל פי מסמכי ההתאגדות של הממשכן, הסכם כלשהו או אחרת, על התקשרותו באגרת החוב או על ביצועה (ובכלל זה על יצירת השעבוד, מימוש הזכויות והתרופות המוענקות לבנק על פי אגרת החוב או מכוחה או העברת הנכסים המושעבדים), ולא דרושים אישורים, הסכמות, או היתרים מאת גורם כלשהו או נקיטת פעולות אחרות כלשהן על ידי גורם כלשהו לצורך כך.
- 3.5 כל שעבוד והתחייבות על פי אגרת החוב הינם חוקיים, תקפים ומחייבים באופן מלא וניתנים לאכיפה בהתאם לתנאיהם.
- 3.6 לא אירע איזה מהמקרים הנזכרים בסעיף 5.1 להלן (בלי להביא בחשבון תקופות ריפוי, המתנה או הודעה מוקדמת, ככל שקיימות) ולא ידוע לו כי צפוי להתקיים איזה מהמקרים כאמור.
- 3.7 למיטב ידיעתו, לא קיימות חבויות מס שלא שולמו בגין הנכסים המושעבדים.
- 3.8 העותקים של מסמכי ההתאגדות של הממשכן, אשר נמסרו לבנק, הינם מלאים ומעודכנים, נכון למועד חתימת אגרת החוב.
4. **התחייבויות הממשכן**
הממשכן מתחייב בזה:
- פעולות בנכסים המושעבדים**
- 4.1 לא לשעבד לא למשכן ולא להמחות על דרך השעבוד, בכל אופן ודרך, את הנכסים המושעבדים, בזכויות שוות או קודמות לזכויות הבנק (לרבות במקרים שבהם יפדה שעבוד בדרגה קודמת או שווה לשעבוד, והממשכן ירצה ליצור שעבוד אחר במקומו) ללא הסכמת הבנק מראש ובכתב.
- 4.2 לא לשעבד לא למשכן ולא להמחות על דרך השעבוד, בכל אופן ודרך, את הנכסים המושעבדים בשעבוד כלשהו הנחות לשעבוד (כל שעבוד כאמור, יקרא להלן: "השעבוד הנחות"), ללא קבלת הסכמת הבנק מראש ובכתב ליצירת השעבוד הנחות ובהתאם לתנאי הסכמת הבנק כאמור, ככל שתיתן. הבנק לא יסרב לתת הסכמה כאמור מטעמים בלתי סבירים, אולם יהיה רשאי להתנות את הסכמתו בתנאים סבירים, כפי שיקבע הבנק מעת לעת והכל בכפוף לכל דין. פניית הממשכן לקבלת הסכמת הבנק כאמור תעשה בכתב בלבד.
- 4.3 לא למכור, להעביר, להמחות, להשאיל, למסור או להוציא מרשותו את הנכסים המושעבדים או להרשות לאחר להשתמש בכל דרך שהיא בנכסים המושעבדים או לתת לאדם אחר יפוי כח או הרשאה אחרת כלשהי, או זכות או טובת הנאה כלשהי ביחס לנכסים המושעבדים; לא למחול או לוותר, באופן מלא או חלקי, על הנכסים המושעבדים או על כל זכות או תביעה העומדת או שתעמוד לממשכן, מעת לעת, במישרין או בעקיפין, ביחס לנכסים המושעבדים, הכל - ללא הסכמת הבנק מראש ובכתב.
- 4.4 לשלם במועד לפי כל דין את כל המיסים, ההיטלים ותשלומי החובה האחרים לכל הגורמים הממשלתיים, המוניציפליים והאחרים, המוטלים על הנכסים המושעבדים, על המסחר בהם או על ההכנסות הנובעות מהם, ולמסור לבנק לפי דרישתו הראשונה את כל האישורים, הקבלות והאסמכתאות ביחס לביצוע התשלומים כאמור. הבנק רשאי, בכפוף למתן הודעה מוקדמת לממשכן של 15 ימים, למעט במקרים בהם אי ביצוע התשלום באופן מיידי עלול לגרום נזק מהותי לבנק, לשלם על חשבון הממשכן איזה מהתשלומים כאמור לעיל, אשר לא שולמו על ידי הממשכן במועד, והממשכן מתחייב לשלם לבנק, כל סכום ששולם כאמור, בצירוף הוצאותיו של הבנק בקשר לכך.
- 4.5 להיות אחראי כלפי הבנק לכל פגם בזכות הקניין של הממשכן בנכסים המושעבדים ולאמיתותם, תקפותם, ונכונותם של כל החתימות, ההסבות והפרטים של שטרות, מסמכים וניירות ערך, ככל שאלו מהווים חלק מהנכסים המושעבדים.
- פעולות הממשכן**
- 4.6 לנהל ספרי חשבונות נאותים ולהרשות לבנק או לנציג מטעמו לבדוק את ספרי החשבונות כאמור. הממשכן מתחייב לסייע לבנק או לבאי כוחו ולמסור להם לפי דרישתם הראשונה, כל מאזן, דו"ח כספי, פנקס חשבונות, כרטיס או כרסוט, סרט, ספרים, אסמכתאות ומסמכים אחרים וכן כל מידע שיידרש על ידיהם לרבות הסברים בקשר למצבו הכספי והתפעולי של הממשכן ולעסקיו.
- 4.7 למסור לבנק דוחות כספיים של הממשכן, על חשבון של הממשכן, בתכיפות ובתדירות כפי שיוזר לו הבנק מעת לעת, ובמקרה שהממשכן הוא החייב - בתכיפות ובתדירות כפי שסוכמו בינו לבין הבנק במסגרת המסמכים הרלוונטיים לסכומים המובטחים. בנוסף, ובמקרה שהממשכן הוא החייב, תנאי מוקדם למתן שירותים בנקאיים לחייב על ידי הבנק, או המשך מתן שירותים בנקאיים כאמור, הנו המצאת דוחות כספיים לבנק, כנדרש על פי הוראות בנק ישראל או על פי הוראות של רשות מוסמכת כלשהי או על פי הוראות כל דין.
- 4.8 כי לא יחול כל שינוי מבנה ביחס לממשכן, לעומת המצב הקיים במועד חתימת אגרת החוב, ללא הסכמת הבנק מראש ובכתב.
- הודעות ודיווחים**
- 4.9 להודיע לבנק, בהקדם האפשרי, על כל מקרה של הטלת עיקול על הנכסים המושעבדים, כולם או חלקם, ועל כל מקרה של תביעת זכות כלשהי בקשר עם הנכסים המושעבדים, נקיטה בהליכי הוצאה לפועל, צווי מניעה, צווי עשה או הליכים דומים אחרים, בקשר לנכסים המושעבדים; וכן להודיע בהקדם האפשרי למעקל, לאדם אשר תובע את הזכות או אשר נקט בהליכים כאמור לעיל, על קיומו של השעבוד ולנקוט באופן מיידי על חשבון בכל האמצעים לשם הסרת העיקול, תביעת הזכות או ההליכים האמורים לעיל.
- 4.10 להודיע בהקדם האפשרי לבנק בכתב (ובמקרה של אירוע שאינו קשור בו - ככל שהדבר נודע לו ובסמוך לכך):
- 4.10.1 על קרות אירוע מהאירועים הנזכרים בסעיף 5.1 להלן (בלי להביא בחשבון תקופות ריפוי, המתנה או הודעה מוקדמת, ככל שקיימות).
- 4.10.2 על שינוי שמו, כתובתו ומספר הזיהוי שלו;
- 4.10.3 על קבלת החזרים מרשויות המס בגין תשלומי מס אשר שולמו בקשר עם הנכסים המושעבדים.
- 4.11 הממשכן והנערב מתחייבים להודיע לבנק בכתב על כל השגה או התנגדות שיהיו למי מהם, אם יהיו להם, בקשר לכל חשבון, תמצית חשבון, אישור או הודעה כלשהם שמי מהם יקבל מהבנק בקשר עם אגרת החוב בערוץ תקשורת כלשהו, לרבות קבלת מידע באמצעות הדואר, מכשיר אוטומטי או מסוף של מחשב.
5. **פירעון מיידי**
- 5.1 בלי לפגוע באיזו מזכויותיו האחרות של הבנק, הבנק רשאי, בהתקיים איזה מהמקרים המנויים בסעיף 5.1 להלן, בין אם אירעו בישראל ובין אם מחוץ לישראל, להעמיד לפירעון מיידי את הסכומים המובטחים, כולם או חלקם, ולדרוש מהחייב לשלם לבנק. בטרם ינקוט הבנק בפעולות כאמור, ייתן הבנק הודעה מראש לממשכן ולנערב, אם וככל שנדרש על פי דין, ובכלל זה הודעה מראש של 21 ימי עסקים, כנדרש על פי סעיף 1.א.5. לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981 (במקרים בהם מחויב הבנק לתת הודעה כאמור), או תקופה מחויבת אחרת לפי חוק.

5.1.1 אם הממשכן או הנערב יפרו או לא יקיימו תנאי כלשהו מתנאי אגרת החוב או איזה מההתחייבויותיהם האחרות כלפי הבנק על פי כל מסמך אחר שנחתם או שייחתם כלפי הבנק על ידי מי מהם;

5.1.3 אם יהיה בכוונת הממשקן או הנערב לבצע שינוי מבנה ביחס למי מהם או אם הממשקן או הנערב יקבלו החלטה ביחס לשינוי מבנה שלהם או אם יבוצע שינוי מבנה של הנערב;

פירעון מסוג כלשהו (Bankruptcy / Insolvency) 17 בנות בקשה לצו פירעון זהים לאם נקט גם המבקש או המבקשת במהלך ההליכה למימוש זכויותיהם או זכויותיהן במסגרת פירעון מסוג כלשהו לרבות צו הפתיחת הליכים מסוג כלשהו או סעד זמני מסוג כלשהו בעקבות בקשה כאמור; אם ימונה לממשכן או ליועץ מפרט, מנהל מוסד, גופל מוסד, גופל תפקיד אחר רשום עם אזהרה מהמקרים המנויים בסעיף 9 לעיל, במימון זמני או קבוע;

[illegible]

5.1.6 זמני או קבוע; אם תגוש בקשה לניוס נכסים על כלל נכסי הממשכן או הנערב, או על נכס או נכסים שבבעלותם, שהינם מהותיים בטיבם או היקפם, או אם

5.1.8 אם תוגש בקשה לכינוס או לעיקול על הנכסים המשועבדים על גבי נכסים כלשהם המופקדים בבנק או על בטוחה כלשהי שניתנה או שתיתנת הנעבר או על נכס או נכסים שבבעלות מי מהם, שהיום מהותיים בטיבם או בהיקפם;

5.1.9 אם הממשכן או הנערב הינו חברה ציבורית (כהגדרתה בחוק החברות), שותפות מוגבלת ציבורית (כהגדרתה בפקודת השותפויות, התשל"ו - 1975) או תאגיד אחר שהזכויות ההיוניות בו (דהיינו, הזכויות הדומות בהמותן לאגד הזכיונות מהוות מניה בחברה) כשמועמדת למסחר (1975 -) או תאגיד אחר שהזכויות ההיוניות בו (דהיינו, הזכויות הדומות בהמותן לאגד הזכיונות מהוות מניה בחברה) כשמועמדת למסחר

בשליטה על הממשכן או הנערב לעומת המצב במועד חתימת אגרת החוב (ובמקרה של שותפות שאינה שותפות מוגבלת ציבורית כאמור - חל שינוי כאמור בשותף הכללי או בשותפים המוגבלים);

5.1.1 אם תופסק העבודה או חלק ניכר ממנה אצל הממשכן או הנערב למשך 30 ימים או יותר; או אם על פי שיקול דעת הבנק יחול איזה מהבאים;

5.1.12 אם אירע אירוע או חל שינוי (או סדרה של אירועים או שינויים) אשר יש או עלולה להיות לו (או להם), השפעה שלילית מהותית. לעניין זה, המונח "השפעה שלילית מהותית" משמעו: כל גורם או נסיבה שיש להם, או שקרוב לוודאי שתהא להם, השפעה שלילית מהותית על

5.1.13 אם הממשק או הנערב יפגר בתשלום סכום כלשהו מהסכומים המובטחים או בתשלום סכום אחר כלשהו שמי מהם חייב לבנק, בפיגור שיתנו להבטחות, או על תוקפם של מסמכים אלו, או איזה מהם, היכולת לאוכפם או לאכוף זכות מזכויות הבנק בהתאם להם;

5.1.15 אם מ' מבעלי הזכויות בשעבוד הנחות, ככל שיהיה (להלן: "הנושה הנוסף") יפר איזה מהתחייבויותיו כלפי הבנק בקשר עם השעבוד הנחות (Bankruptcy / Insolvency) רבות צ' לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון; מעצר; מאסר; עזיבת הארץ;

הסכמת הבנק למימוש השעבוד הנחות או אם תמשיך להחזיק בקוסי עסקים – ולכל זאת הגשת בקשה לבית המשפט או ללשכת ההוצאה לפועל למימוש השעבוד הנחות או למינוי בעל תפקיד (זמני או קבוע) בקשר לשעבוד הנחות או למימוש השעבוד הנחות או אם ניתן צו למימוש השעבוד הנחות או למינוי בעל תפקיד (זמני או קבוע) בקשר לשעבוד

5 1 17 אף ידעו הממשל או הבער כפרוץ איזה המחנות או ההתייביות. כולם או חלקם, שהממשל או יהיו חייבים בהם לרבות בשוויון, בתוקפן, ביכולת לאוכפן או בזכויות שהן מקנות לעומת המצב ביום יצירתן;

5.1.18 אם ביטול רישיון או איזון שהיה מחויב לפעילות של הממשכן או הממשכן המורשה, נכסיו וחובותיו, או אם הממשכן או הנערב יפר דין, דרישה, הנחיה או הוראה מוטעית או שגויה, או מחייבים אחרים בקשר למצב כספיו, נכסיו וחובותיו, או אם הממשכן או הנערב יפר דין, דרישה, הנחיה או הוראה

5.1.19 אם הממשכן או הנערב יפר התחייבותו שלו להמציא לבנק דוחות כספיים, ספרי חשבונות, הערכות שווי לרבות הערכות שמאי, אישור ר"ח

5.1.20 אם ארע אירוע אי חקירות והבנק הודיע לחייב על כך בכתב ודא שאת פיי עין מלאו הסכום והמבטחים במלואו במקרה של אי תשלום במועד המיועד;

5.1.21 אם ארע הבנק, והחייב לא פרע לבנק את מלאו הסכומים שנדרשו על מלמוד כאמור;

5.1.22 אם יועמד להבטחה על פניו ושמו של המחשבו או הוטרב מפוסק כלשהו הממנהל על פי דיו או אם תרשם במרשם שמתנהל אצל רשם

5.1.22. בקורות אחד או יותר מהמקרים המנויים באיזה מסעפי המשנה של סעיף 5.1 זה לעיל, בשינויים שהעניין מחייב, לערב כלשהו לחבויות החייב במרשם כאמור כחברה מפרה;

5.2 החיוב מתחייב לשלם לבנק, על פי דרישת הבנק, את כל הסכומים שפורעונם נדרש על ידי הבנק כאמור בסעיף 5.1 לעיל, בצירוף כל הסכומים המגיעים לזכות על פי עמוד הבנקים ובהתאמה לסכומים שצוינו בדף על ידי המבוטח או עבור מי מהם צוינו כנדרש על ידי הבנק, ושבתורתם רשאי הבנק להעמיד חבות כלשהי של מי מהם לפירעון מיידי.

9470089	08.2024	עמוד 3 מתוך 10	מקצוע: כלכלה מסלול: כלכלה (אקדמי) מסלול: כלכלה (אקדמי)	התאגידים
---------	---------	----------------	--	----------

10. מהות השעבוד ותוקפו

- 10.1 השעבוד הינו בעל אופי מתמיד ויישאר בתוקף עד שהבנק יאשר בכתב את ביטולה של אגרת החוב.
- 10.2 ניתנו או יינתנו לבנק בטוחות אחרות לפירעון הסכומים המובטחים יהיו כל הבטוחות בלתי תלויות זו בזו.
- 10.3 אגרת החוב, השעבוד, תוקפו, הזכויות, הסמכויות והתרופות המוקנות לפי אגרת החוב לבנק וכל התחייבויות הממשכן והנערב כלפי הבנק על פיה:
- 10.3.1 לא יהיו תלויים בתוקפן או בחוקיותן של בטוחות אחרות כלשהן שהבנק זכאי להן או יהיה זכאי להן, בקשר לפירעון הסכומים המובטחים, לא יושפעו ולא יפגעו על ידיהן וכן לא יושפעו ולא יפגעו במקרה של פגם כלשהו ביצירה או ברישום של בטוחות אחרות כאמור; וכן -
- 10.3.2 לא יהיו תלויים בתוקפם או בחוקיותם של מסמכים אחרים כלשהם; וכן -
- 10.3.3 לא יושפעו בשום צורה שהיא, לא יגרע מתוקפם, הם לא יצומצמו ולא ישונו, ולא יראו כאילו נעשה לגביהם ויתור כלשהו, לרבות מכוח אילו מהפעולות, המחידים, הנסיבות, העניינים או הדברים האחרים המפורטים להלן:
- 10.3.3.1 אי כשירות או חוסר סמכות של הנערב או של ערב אחר כלשהו לסכומים המובטחים;
- 10.3.3.2 שינוי בבעלות, בשליטה, בפעילות, בשותפים בשותפות או במעמד של הממשכן, הנערב או של ערב אחר כלשהו לסכומים המובטחים (ובכלל זה בשל מיזוג או שינוי מבנה אחר);
- 10.3.3.3 העדר אפשרות אכיפה, אי חוקיות, או חוסר תוקף, של התחייבות מהתחייבויות הנערב, הממשכן, ערב כלשהו לסכומים המובטחים או צד כלשהו להסכמים הנכללים בנכסים המשועבדים, על פי כל מסמך רלוונטי;
- 10.3.3.4 אי ביצוע על ידי הממשכן של התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו על פי כל מסמך הרלוונטי לנכסים המשועבדים;
- 10.3.3.5 הליכי חדלות פירעון, הסדר חובות, הבראה, פשיטת רגל, פירוק או פטירה (לפי העניין) של הממשכן או הנערב או של ערב אחר כלשהו לסכומים המובטחים, פשרה או הסדר על ידי בית המשפט או פשרה או הסדר אחר של הממשכן או הנערב (ובמקרים אלה הבנק יהיה רשאי לתבוע כנושה את הסכומים המובטחים, כולם או חלקם, או להסכים לתשלום כלשהו בפשרה ולקבלו, בלי להביא בחשבון כל תשלום ששולם או ישולם לבנק על פי אגרת החוב);
- 10.3.3.6 פשרה או מתן ארכה או הקלה לממשכן, שינויים בהתחייבות מהתחייבויות הממשכן בקשר לסכומים המובטחים או כל מסמך אחר שיחתם על ידי הממשכן;
- 10.3.3.7 ויתור שיוענק על ידי הבנק לכל צד לשטר שהבנק יחזיק בו להבטחת פירעון סכום מהסכומים המובטחים או לכל צד שלישי שזכויות כלפיו נכללות בנכסים המשועבדים;
- 10.3.3.8 דחיית הגשת דרישות נגד הממשכן או הנערב על פי אגרת החוב או שהיה בהגשתן, בלי שהדבר יחשב תקדים, ויתור, התיישנות, פקיעת זכויות או רשלנות מצד הבנק.

11. שעבוד שנוצר להבטחת חבויות הנערב

בלי לזרוע מיתר הוראות אגרת החוב, מובהר כי אם ונכלל שחלק מהסכומים המובטחים הינם בגין או בקשר לחבוביות של הנערב כלפי הבנק (להלן בסעיפים 11 ו-12: "הסכומים הנערבים"), יחולו ביחס לסכומים הנערבים גם הוראות סעיף 11 זה להלן:

11.1 דרישה מהנערב

הבנק לא יודרש, לפני מימוש זכויותיו על פי אגרת החוב או על פי כל דין, ובכלל זה זכותו למימוש השעבוד או הנכסים המשועבדים, לדרוש מהנערב (או מאדם אחר), תחילה, את תשלום הסכומים הנערבים או לנקוט צעדים כלשהם נגד הנערב (או נגד אדם אחר) או לממש (או לפעול למימוש) בטוחה אחרת כלשהי שניתנה להבטחת הסכומים הנערבים. הממשכן מוותר על כל זכות, ככל שקיימת לו על פי דין (שניתן להתנות עליה), לדרוש מהבנק לנקוט באילו מהפעולות האמורות לעיל כתנאי למימוש זכויות הבנק.

11.2 תוקף השעבוד

תוקף של הסכמה
תוקפו של הסכמה לא יפגע ולא ישונה, סכמו לא יופחת, כל התחייבויות הממשקן יישארו ללא שינוי, והסכומים הנערכים ייחשבו כלפיו, לצורך ארתור החוב, כשכירים, בלתי פגומים, בעלי תוקף מלא ובלתי ניתנים לערעור או לטענה, והכל אף אם יבוצעו אילו מהפעולות הבאות או יתקיימו אילו מהנסיבות הבאות (ואף אם גרם לממשקן נזק כלשהו בשל כך), ובלבד שהבנק פעל בתום לב ושלא מתוך מטרה לפגוע בממשקן או שאותן פעולות התרחשו בנסיבות שאינן בשליטת הבנק:

- | | |
|--------|---|
| 11.2.1 | הפסקה, שינוי, הקטנה, הגדלה או חידוש של הסכומים הנערים, או של אשראי או שירותי בנקאי אחר כלשהו לנערב, או התקשרות אחרת אותו; |
| 11.2.2 | מתן ארכה של זמן או הקלות שונות לנערב או לערב אחר כלשהו לסכומים המובטחים; |
| 11.2.3 | החלפה, חידוש, תיקון, ביטול, שחרור, ויתור, הפקעה, מימוש או הימנעות מלמש בטוחות שהבנק קיבל או יקבל להבטחת פירעון הסכומים המובטחים מהממשכן או מהנערב או מערב אחר כלשהו לסכומים המובטחים; |
| 11.2.4 | קבלה או הימנעות מקבלת בטוחה כלשהי מהממשכן או מהנערב או מערב אחר כלשהו עבור מי מהם להבטחת פירעון איזה מהסכומים הנערים, או רישום או הימנעות מרישום כדון של בטוחה כאמור; |
| 11.2.5 | פשרה, ויתור או עשיית הסדר כלשהו עם הנערב או עם ערב אחר לסכומים המובטחים; |
| 11.2.6 | גרימת אי מילוי או שינוי כל חיוב המוטל על הנערב בקשר למתן השירותים הבנקאיים, או אי מילוי או שינוי חיוב כלשהו שהממשכן או ערב אחר כלשהו לסכומים הנערים ערב עבורו; |
| 11.2.7 | במקרה בו חיובו של הנערב או של ערב אחר לסכומים הנערים כלפי הבנק פגום או חסר כל תוקף מכל סיבה שהיא, ולרבות אם לא היתה לו כשרות או סמכות להתקשר לשם קבלת השירותים הבנקאיים או להתחייב לפרוע את הסכומים הנערים או שיימצא כי איזה מהתחייבויותיו של הנערב כלפי הבנק בטלה מעיקרה או שתועלינה נגד הבנק טענות ביחס לחבותו של הנערב, ובכלל זה טענות בגין פגמים כאמור לעיל, ולמעט במקרה בו הבנק ידע או היה עליו לדעת באמצעים הסבירים העומדים לרשותו על הפגם בעוד שהממשכן לא ידע על הפגם; |
| 11.2.8 | גם במקרה בו זכותו של הבנק לתבוע מהנערב את תשלום הסכומים הנערים התיישנה או תתיישן או אם הנערב יכפור בחבותו לבנק או אם יהיו לו נגד הבנק טענות כלשהן. |
| 11.3 | למניעת ספק, הבנק רשאי מעת לעת, לבצע איזה מהפעולות המפורטות בסעיף זה לעיל וזאת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת. לא יהיה בביצוע איזה מהפעולות או בהתרחשות איזה מהמקרים האמורים בסעיפים 10.3 ו- 11.2 לעיל כדי להקנות לממשכן כל זכות ברירה או זכות לביטול ערבותו לסכומים הנערים על פי אגרת החוב או זכות אחרת מהזכויות הנזכרות בחוק הערבות או כל הוראת דין שתבוא במקום חוק הערבות והממשכן מוותר על כל זכות כאמור. |
| 11.4 | <u>זכויות תחלופ וטוחות</u>
הממשכן מצהיר כי לא קיבל מהנערב בטוחה כלשהי בקשר לערבות על פי אגרת החוב, ומתחייב כי לא יקבל בטוחה כאמור ללא קבלת הסכמת הבנק מראש ובכתב. הממשכן לא יהיה זכאי, מכוח מימוש השעבוד או הנכסים המשועבדים, תשלום שנעשה, בטוחה שמומשה או כספים שנתקבלו, עבור, או על חשבון, חיובו של כל אדם: |
| 11.4.1 | לזכות תחלופ (סוברוגציה) או לקבלת טובת הנאה אחרת כלשהי, בגין זכות, בטוחה או סכומים שנתקבלו או שיתקבלו, על ידי הבנק על פי מסמך כלשהו מהמסמכים שנחתמו או שייחתמו בין הבנק לחייב, או לזכות השתתפות או שיפוי. |
| 11.4.2 | לקבל, לתבוע או להיות בעל טובת הנאה כלשהי, בכל תשלום, חלוקה, בטוחה, מאדם כלשהו או על חשבון אדם כלשהו, או להשתמש בזכות קיזוז כלשהי נגד אדם כלשהו, או להחזיק בטובת הנאה אחרת כלשהי, לגבי תשלום, חזקה או בטוחה כאמור. |
| 11.4.3 | הממשכן מוותר בזאת על כל זכות כאמור, מתחייב שלא לפעול להשגתה, וכן יחזיק בנאמנות עבור הבנק וישלם או יעביר מיד לבנק, כל תשלום, חלוקה, טובת הנאה או בטוחה, שנתקבלו על ידו בניגוד להוראות לעיל (ולצורך כך מהווה אגרת החוב הסכם נאמנות בקשר לאמור לעיל), וזאת בלי לגרוע מזכויותיו של הבנק לכל תרופה או סעד אחרים או נוספים בקשר להפרה זו. אם יעשה מימוש |

בזכות קיזוז כלשהי בניגוד לאמור לעיל, ישולם מיד לבנק סכום השווה לסכום שקוזז כאמור.

11.5 תחרות בין זכויות

בכל מקרה בו סכום שניתן או שניתן לבנק, לרבות על ידי הממשכן (ולרבות במקרה של פדיון השעבוד על ידי הממשכן), שימש לפירעון איזה מהסכומים הנערכים, או אם הממשכן נדרש לשלם איזה מהסכומים הנערכים לבנק או עשוי להידרש לשלם, הממשכן מתחייב:

11.5.1 לא לתבוע מהבנק כל סכום שניתן או שניתן כאמור;
11.5.2 לא לתבוע בתחרות עם הבנק את הנערב או צד שלישי כלשהו אשר ערב כלפי הבנק לאיזה מחביוות הנערב לבנק, לרבות לאיזה מהסכומים הנערכים;

11.5.3 לא לתבוע ולא להוכיח בפשיטת רגל, פירוק, פשרה, או הסדר תשלום אחר, בקשר לנערב או בקשר לצד שלישי כלשהו אשר ערב כלפי הבנק לאיזה מחביוות הנערב לבנק, לרבות לאיזה מהסכומים הנערכים, למעט לצורך שמירה על זכות תביעת החוב שלו, ובלבד שכל תשלום, חלוקה או טובת הנאה כלשהי שיתקבלו מכוח תביעה כאמור או בקשר אליה ישולמו או יועברו מיד לבנק, וכל עוד לא שולמו או הועברו כאמור הם יוחזקו בנאמנות על ידי הממשכן עבור הבנק (ולצורך כך מהווה אגרת החוב הסכם נאמנות בקשר לאמור לעיל).

וזאת עד אשר יקבל הבנק את מלוא הסכומים המגיעים או שיגיעו לו מאת הנערב לרבות סכומים אשר אינם חלק מהסכומים הנערכים ואת מלוא הסכומים המגיעים או שיגיעו לבנק מצד שלישי כלשהו אשר ערב כלפי הבנק לאיזה מחביוות הנערב כלפי הבנק כאמור.

11.6 מסירת מידע ושימוש בו

מידע שהבנק ביקש או יבקש מאת הממשכן מעת לעת, כמפורט בשטר הממשכן, ויימסר על ידי הממשכן לבנק, יצורף גם למידע שיתקבל בבנק מאחרים. התנאים שיחולו, בכפוף לכל דין, לעניין כל מידע כאמור והשימוש בו מפורטים להלן:

11.6.1 אלא אם כן צוין אחרת בשטר הממשכן, לא חלה על הממשכן חובה חוקית למסור מידע שיתבקש ממנו ומסירת מידע תלויה ברצונו והסכמתו. עם זאת, בלא קבלת הפרטים המלאים שיתבקשו, הדרושים למטרות המפורטות להלן, יתכן שהבנק לא יספק לממשכן ולנערב שירותים בנקאיים. ייתכנו פרטים שבהם הממשכן חובה למסור, או על הבנק לקבל, על פי הוראות הדין או הוראות בנק ישראל. האמור לעיל ולהלן מהווה הודעה מאת הבנק בהתאם לסעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981.

11.6.2 יחד עם המידע אודות הממשכן המתקבל מהממשכן, יימסר גם מידע במהלך מתן השירותים הבנקאיים שהממשכן או הנערב צד להם ובנוסף יתקבל מידע מצדדים שלישיים כגון רשויות, בעלי רישיונות לפי חוק שירות נתוני אשראי, תשס"ב-2002, מאגרי מידע חיצוניים ומקורות גלויים.

11.6.3 כל הפרטים שהממשכן מסר או ימסור לבנק או שיהיו בידי הבנק (ובכלל זה מידע אודות חשבונות של הממשכן בבנק), יישמשו את הבנק לצורך עבודתו השוטפת וייאגרו על פי צרכי הבנק במאגרי מידע של הבנק או מי מטעמו, או במאגרי המידע של מי שספק לבנק מעת לעת שירותי מחשב או שירותי עיבוד נתונים או אבטחת מידע או כל שירות אחר לצורך מתן שירותים בנקאיים או לצורך ניהול מערכת היחסים שבין הממשכן או הנערב לבין הבנק.

11.6.4 הבנק יעשה שימוש במידע אודות הממשכן לצורך עבודתו השוטפת. כחלק משימוש כאמור, הבנק יעשה שימוש במידע שייאסף מכל הפעולות בכל חשבונות הממשכן והנערב אצל הבנק.

11.6.5 במסגרת עבודתו השוטפת, הבנק יאסוף, יעבד, וישתמש במידע אודות הממשכן, בין היתר, למטרות הבאות:
11.6.5.1 בדיקת בקשות לקבלת שירותים בנקאיים וקבלת החלטות בקשר עם השירותים הבנקאיים לממשכן או לנערב, היקפם ואופן נתינתם.

11.6.5.2 ניהול סיכונים אשראי, ובכלל זה ניתוח ודירוג סיכון אשראי, וכן ניהול סיכונים אחרים, כגון איתור ומניעת הונאות או מניעת שימוש לרעה בשירותים, ניטור פעולות על פי הדין ובכלל זה על פי דין זר וכדומה.

11.6.5.3 שיפור השירות ללקוחות הבנק ובכלל זה גם פיתוח מוצרים ושירותים חדשים והצעתם ללקוחות הבנק.

11.6.5.4 ניתוח המידע, פילוח, אפיון הרגלי שימוש בשירותים והרגלי צריכה, ומיקוד מידע פרסומי.

11.6.5.5 שיווק ופרסום באמצעים שונים, בהתאם לדין.

11.6.6 הבנק יעביר באופן שוטף או מעת לעת, מידע אודות הממשכן ככל הנדרש בכדי לממש את מטרות השימושים במידע האמורות לעיל, וזאת לגורמים בארץ או בחו"ל, שהינם מבין אלה:

11.6.6.1 לצדדים שלישיים המספקים לבנק שירותים, ובכלל זה גם שירותי מחשוב, תפעול ותקשורת, לצורך קבלת השירותים (להלן: "ספקי השירותים").
11.6.6.2 למי שעל פי דין, לרבות על פי דין זר והוראות בנק ישראל, הבנק מחויב למסור לו את המידע, לרבות לצדדים שלישיים שהנערב יחתום ביחד עמם מעת לעת על בקשות ומסמכים אחרים בקשר עם אשראי שהינו או שיכול שיהיה, במלואו או בחלקו, חלק מהסכומים הנערכים.

11.6.6.3 הבנק יעביר באופן שוטף או מעת לעת, מידע אודות הממשכן ככל הנדרש בכדי לממש את מטרות השימושים במידע האמורות לעיל, וזאת לגורמים בארץ או בחו"ל, שהינם מבין אלה:

11.6.6.4 לצדדים נגדיים לפעולות או עסקאות, בין שהם צד אמצעי או צד סופי.

11.6.6.5 לתאגיד חדש או אחר, אם הבנק או כל חברה אחרת מקבוצת הבנק יארגן את פעילותו במסגרת תאגידית אחרת, וכן במקרה שיתמזג עם גוף אחר או ימזג את פעילותו עם פעילותו של צד שלישי.

11.6.6.6 לגופים נמחים - במקרה של המחאה או שעבוד על ידי הבנק או לצורך ביצוע המחאה או שעבוד כאמור.

11.6.6.7 כמו כן, הבנק ימסור, לגבי ניירות ערך חוץ, כל מידע שהוא מחויב למסור על פי דין זר לרשות הממונה לפי אותו דין זר.

11.6.7 ספקי השירותים יהיו רשאים להחזיק את המידע, לאחסן אותו ולעשות בו שימוש לצורך אספקת השירותים על ידם.

12. שיפוי

12.1 התחייבויות הממשכן על פי אגרת החוב מהוות גם ערבות של הממשכן לטובת הבנק לפירעון המלא והמדויק של כל הסכומים הנערכים וכן התחייבות לשיפוי שנותן הממשכן לבנק בקשר איתם, והממשכן מתחייב בזה לשפות או לפצות את הבנק בשל כל נזק, הוצאות ואבדן כספים שייגרמו לבנק בגין הסכומים הנערכים או בקשר עמם, כל זאת בהתאם לתנאי אגרת החוב, בשינויים המחויבים.

12.2 למען הסר ספק מובהר בזאת כי חבותו של הממשכן, כערב לפירעון הסכומים הנערכים בהתאם לתנאי אגרת החוב, רחבה יותר מהיקף החבות הרגילה של ערב על פי חוק הערבות.

13. רישום והפקדה

הבנק רשאי לרשום את השעבוד אצל כל רשות מוסמכת על פי כל דין או בכל מרשם ציבורי. הממשכן מתחייב בזה לחתום לפי דרישתו הראשונה של הבנק על כל התעודות והמסמכים הדרושים לצורך יצירת השעבוד, הקניית תוקפו וביצוע כל התחייבויותיו של הממשכן על פי אגרת החוב.

14. פדיון השעבוד

לממשכן, לנערב, לנושה הנוסף, ככל שיהיה, או לכל אדם אחר שזכותו עלולה להיפגע ממתן אגרת החוב או ממימושה או למי מטעמם לא תהא זכות כלשהי על פי סעיף 13(ב) לחוק הממשכן, תשכ"ז - 1967 או כל הוראת דין שתבוא במקומו, והם לא יהיו רשאים לפדות את השעבוד, כולו או חלקו, בדרך של פירעון הסכומים המובטחים או כל חלק מהם קודם הגיע מועד פירעונם המוסכם. פירעון מוקדם כאמור יהיה כפוף לאמור במסמכים שנחתמו או שייחתמו על ידי החייב בקשר עם הסכומים המובטחים.

15. העברה וגילוי מידע

15.1 בסעיף 15 זה יהיו למונחים הבאים המשמעות המובאת בצידי:

15.1.1 "העברה" - מכירה, הסבה, המחאה או כל דרך אחרת של העברה, בשלמות או בחלקים;
"Participations" (Participations) - במישרין או באמצעות חברה ייעודית;
"רשות התאגידים" - רשות התאגידים;

"Special Purpose Company" ("Special Purpose Company") - באופן מלא או באמצעות מכירת זכויות להשתתפות

רשות התאגידים

אגרת החוב של החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

- שהבנק ימצא לנכון. ההעברה יכול שתיעשה לנעבר אחד או למספר נעברים, באותו מועד או מעת לעת;
- 15.1.2 "מידע" - מידע המצוי כיום ברשות הבנק או שיהיה מצוי ברשותו בעתיד (ובכלל זה מידע שהועבר לבנק על ידי הממשכן או הנערב או מידע עליהם, אשר לפי שיקול דעת הבנק נחוץ או רצוי להעבירו בקשר להעברת הזכויות והחובות בקשר לאגרת החוב), ובכלל זה מידע על השעבוד ומידע על הנכסים המשועבדים;
- 15.1.3 "נעבר" - כל אדם או תאגיד, בין מיישראל ובין מחוץ לישראל;
- 15.1.4 "הזכויות והחובות בקשר לאגרת החוב" - זכויות וחובות הבנק בקשר לשעבוד ולנכסים המשועבדים ועל פי אגרת החוב;
- 15.1.5 "מתקשר פוטנציאלי" - נעבר אשר הבנק מנהל או עשוי לנהל עמו מו"מ לצורך העברת הזכויות והחובות בקשר לאגרת החוב אליו;
- 15.1.6 "יועצים" - יועצים מטעם הבנק או מטעם כל מתקשר פוטנציאלי וכן חברות העוסקות בדירוג אשראי שיועסקו לצורך דירוג זכויות וחובות הבנק בקשר לסכומים המובטחים והזכויות והחובות בקשר לאגרת החוב וחברה משערכת עליה רשאים להסתמך גופים המפוקחים על ידי אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר לצורך ציטוט מחירי נכסי חוב לא סחירים שלהם;
- 15.2 הבנק רשאי בכל עת, לפי שיקול דעתו ובלי צורך בקבלת הסכמת הממשכן או הנערב לכך (בכפוף לכל דין), לבצע העברה של הזכויות והחובות בקשר לאגרת החוב, כולן או חלקן (ובלבד שהממשכן או הנערב לא יישאו בכל הוצאה או עלות הנובעת מההעברה או בקשר אליה והידועה במועד ההעברה);
- 15.2.1 לכל נעבר שהוא גוף מבין הגופים שלהלן: קרן להשקעות משותפות בנאמנות, כמשמעותה בחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד-1994, או חברה לניהול קרן כאמור; קופת גמל או חברה מנהלת כהגדרתן בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005; מבטח כמשמעותו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), תשמ"א-1981; תאגיד בנקאי ותאגיד עזר כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981 וכן תאגיד מקבוצת החברות לה שייך תאגיד בנקאי ישראלי כאמור; קרן השקעה, כהגדרתה בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות), תשס"ח-2008 או כל תאגיד בשליטתם של הגופים המנויים לעיל וכן לגופים בחו"ל המקבילים לגופים המנויים לעיל (המפוקחים על ידי הרשות הרלוונטית במדינת התאגדותם או במדינות בהן הם פועלים); או -
- 15.2.2 במסגרת עסקת איגוח (או עסקה דומה במסגרתה מועברות הזכויות והחובות בקשר לאגרת החוב לתאגיד יעודי מנפיק) או במסגרת כל עסקה אחרת של העברת סיכון או חשיפה או גידור שלהם; או -
- 15.2.3 לכל אדם (אף אם אינו מבין הנעברים המנויים לעיל), לפי שיקול דעת הבנק וללא מגבלה (למעט אם וככל שמגבלה כאמור קבועה בדין) - וזאת אם אירע המקנה לבנק זכות להעמיד את הסכומים המובטחים לפירעון מיידי, כמפורט בסעיף 5 לעיל.
- 15.2.4 למניעת ספק, בכל מקרה של העברת הזכויות והחובות בקשר לאגרת החוב, הבנק לא יהיה מנוע מלשמש כמנהל אשראי, כנאמן בטוחות או בתפקיד אחר בקשר עם הזכויות והחובות בקשר לאגרת החוב כאמור.
- 15.3 כל אחד מבין הנערב והממשכן מתחייב לפעול בשיתוף פעולה לצורך העברת הזכויות והחובות בקשר לאגרת החוב כאמור, ובכלל זה לחתום על כל מסמך שיידרש לעניין זה ולבצע כל פעולה שתידרש על ידי הבנק, לצורך העברת הזכויות והחובות בקשר לאגרת החוב (ככל שרלוונטי), ובלבד שלא יידרש לשאת בהוצאות לצורך כך.
- 15.4 הבנק רשאי, בכל עת, לגלות מידע לכל מתקשר פוטנציאלי, נעבר שבוצעה לו העברה, יועצים או צדדים רלוונטיים. כמו כן, הבנק רשאי, בכל עת, לגלות מידע יועצים או לצדדים רלוונטיים, לצורך התקשרות פוטנציאלית בעסקת איגוח (או עסקה דומה במסגרתה מועברות הזכויות והחובות בקשר לאגרת החוב לתאגיד יעודי מנפיק) או בכל עסקה אחרת של העברת סיכון או חשיפה או גידור שלהם או לצורך ביצוע. גילוי המידע כאמור יהיה כפוף לחתימת מקבלי המידע כאמור על כתב התחייבות לשמירת סודיות בנוסח שיהיה מקובל על הבנק, וזאת למעט אם חלה על מקבלי המידע כאמור חובה לשמירת סודיות על פי דין.
- 15.5 הממשכן והנערב מתחייבים שלא לבצע העברה לאחר של איזה מזכויותיהם או חובותיהם בקשר עם השעבוד או על פי אגרת החוב ללא קבלת הסכמת הבנק, מראש ובכתב.
16. **עמלות והוצאות**
- 16.1 הממשכן ישלם לבנק עמלות והוצאות הקשורות לאגרת החוב או על פיה, ובכלל זה בקשר ליצירת השעבוד או לתפעולו השוטף, לתיקון תנאיו ולפעולות לשמירה על תוקפו ולביטול רישומו או רישום כלשהו ביחס אליו בכל מרשם רלוונטי, או ליצירת השעבוד הנחות או לתפעולו השוטף ולפעולות לשמירה על תוקפו.
- 16.2 בנוסף, הממשכן ישא בכל העמלות ובכל ההוצאות הסבירות בקשר עם גביית סכומים המגיעים או שיגיעו לבנק על פי אגרת החוב, ובקשר עם מימוש השעבוד והנכסים המשועבדים כאמור באגרת החוב, ואשר הבנק לא היה יכול להימנע מהן באמצעים סבירים (ובכלל זה שכר טרחת בעלי תפקיד והוצאותיהם ושכר טרחה סביר של עורכי דין). כן ישא הממשכן בכל הוצאה, תשלום, אגרה או עלות כאמור בקשר עם פירעון טרם זמנם של פיקדון לתקופה או של תוכנית חיסכון, מכירת ניירות ערך ודמי אחסנה של הנכסים המשועבדים.
- 16.3 הוצאות הקשורות להליכים משפטיים ייגבו בכפוף להוראות כל דין. סכום שכר טרחת עו"ד יהיה כפי שייקבע בהחלטות בית המשפט או לשכת ההוצאה לפועל, ואם אין כאלה, כפי שיוסכם עם הממשכן בכתב. על אף האמור, בהליכי הוצאה לפועל, אם לא נקבע שכר טרחה כאמור, יהא הבנק רשאי לחייב את הממשכן בשכר הטרחה המינימאלי שנקבע מכוח סעיף 81 לחוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א - 1961.
- 16.4 הוצאות שאינן מופיעות באגרת החוב או שסכומן לא נקבע באגרת החוב, ישולמו על ידי הממשכן בסכומן הממשי.
- 16.5 כל ההוצאות כאמור לעיל ישולמו על ידי הממשכן לבנק עם דרישתו הראשונה בכתב, אולם לגבי פעולה או מעשה שהממשכן חייב לעשותו, תקום החבות לפי דרישת הבנק או בעת ביצוע הפעולה או המעשה, לפי המוקדם.
- 16.6 בלי לגרוע מאיזה מזכויות הבנק על פי אגרת החוב, הממשכן יפרע לבנק כל חבות שלו כלפי הבנק בגין עמלות או הוצאות כאמור לעיל בצירוף ריבית בשיעור הריבית בשיעור המירבי וזאת ממועד היווצרה או ממועד דרישתה, לפי העניין, ועד לסילוקה המלא בפועל, והכל כמפורט באגרת החוב.
- 16.7 כל העמלות וההוצאות, בצירוף ריבית בשיעור הריבית בשיעור המירבי, כאמור בסעיף 16 זה לעיל, יהיו חלק מהסכומים המובטחים ויהיו מובטחות על ידי השעבוד.
- 16.8 האמור באגרת החוב לגבי עמלות והוצאות יחול, אלא אם כן הוסכם או יוסכם אחרת בין הבנק ובין הממשכן בכתב.
17. **ספרי הבנק ומידע**
- 17.1 ספרי הבנק וחשבוניותיו ישמשו ראיה קבילה להוכחת אמיתות תוכנם לכל פרטיהם, ובין היתר בנוגע לחישוב יתרת הסכומים המובטחים, פרטי השטרות והבטחות שניתנו להבטחת הסכומים המובטחים, ולכל עניין אחר הקשור לאגרת החוב או לסכומים המובטחים או למסמכים שיחתמו בהמשך או בקשר לכל אלו. העתקים מספרי הבנק או כל קטע מהם או מהדף האחרון של ספרי הבנק, שיאושרו על ידי פקיד הבנק על גביהם או במסמך נפרד, ישמשו ראיה קבילה להוכחת אמיתות תוכנם ולנכונות כל הפרטים הנקובים בהם.
- 17.2 כל הפרטים שהממשכן מסר או ימסור לבנק ישמשו את הבנק בעבודתו השוטפת, כמקובל ובכפוף לכל דין, וייאגרו, בהתאם להוראות הדין, על פי צרכי הבנק במאגרי מידע של הבנק או מי מטעמו, או במאגרי המידע של מי שספק לבנק מעת לעת שירותי מחשב או שירותי עיבוד נתונים או אבטחת מידע או כל שירות אחר לצורך מתן שירותים בנקאיים.
18. **אחריות הממשכן**
- 18.1 במקרה והממשכן הוא שניים או יותר, יהיו כל יחיד הממשכן אחראים ביחד ולחוד למילוי כל התחייבויות הממשכן על פי אגרת החוב. אם מי מיחיד הממשכן הוא פסול דין או הופטר בדרך כלשהי מאחריותו למילוי התחייבות כלשהי כאמור, לא תיפגע אחריותם של שאר יחיד הממשכן. האמור לעיל יחול גם על נערב שהינו שניים או יותר ביחס למילוי כל התחייבויות הנערב על פי אגרת החוב.
- 18.2 במקרה שהממשכן או הנערב מהווים גוף משפטי, מאוגד או בלתי מאוגד, או נאמן או מנהל עזבון או בעל חשבון משותף בבנק, או ארגון או גוף כלשהו המהווה צירוף של גופים, לא תיפגענה התחייבויות הממשכן או הנערב (לפי העניין) על פי אגרת החוב מכל שינוי בשם, שינוי מבנה או שינוי בהרכב של הממשכן או של הנערב.



19. הודעות והתראות

- 19.1 הבנק ישלח לממשכן ולנערב הודעות בכל הקשור לאגרת החוב רק ככל שאלו נדרשות בהתאם לדין או על פי סיכום מפורש ובכתב בין הבנק לבין הממשכן או הנערב, לפי העניין.
- 19.2 כל הודעה שתישלח באמצעות הדואר על ידי הבנק אל הממשכן או אל הנערב, לפי העניין, במכתב רשום או רגיל לפי הכתובת העדכנית ביותר המופיעה באגרת החוב או במסמכי פתיחת חשבון בבנק או לפי כל כתובת המופיעה במרשם האוכלוסין או לפי כתובת המשרד הרשום של הממשכן או של הנערב, לפי העניין, או לפי כתובת אחרת שעליה יודיע הממשכן או הנערב, לפי העניין, לבנק בכתב, תחשב להודעה חוקית שנתקבלה על ידי הממשכן או על ידי הנערב, לפי העניין, תוך 72 שעות מזמן שנשלח המכתב הכולל את ההודעה.
- 19.3 אישור בכתב מאת הבנק או מי מטעמו בדבר משלוח הודעה כלשהי כאמור בסעיף 19 זה לעיל ובדבר מועד המשלוח, ישמשו הוכחה לכאורה בדבר המשלוח על ידי הבנק ומועדו, והכל כנקוב באישור.

20. הדין המהותי ומקום השיפוט

- 20.1 אגרת החוב תפורש על פי ובהתאם לדיני מדינת ישראל.
- 20.2 מקום השיפוט הייחודי לצורך אגרת החוב נקבע בזה כדלקמן: בבית המשפט המוסמך הקרוב ביותר למקום עריכת אגרת החוב או בבית המשפט המוסמך באחת הערים הבאות: ירושלים, תל-אביב-יפו, חיפה, באר-שבע, לוד או נצרת.

21. כללי

- 21.1 כל ההצהרות, המצגים, ההתחייבויות, ההוראות וההרשאות של הממשכן ושל הנערב כאמור באגרת החוב הם בלתי חוזרים, ובאים בנוסף ובלי לגרוע מכל הצהרה, מצג, התחייבות, הוראה או הרשאה אחרת של מי מהם כלפי הבנק על פי אגרת החוב או על פי איזה מהמסמכים שנחתמו או שייחתמו על ידיהם, והבנק התקשר או יתקשר עם הממשכן או הנערב בהסכמים להעמדת שירותים בנקאיים נשוא הסכומים המובטחים ובבטוחות שלבטוחותם, בין היתר, בהסתמך על כל ההצהרות, המצגים, ההתחייבויות, ההוראות וההרשאות כאמור.
- 21.2 כל ביטול או שינוי של חביונות הממשכן או הנערב כלפי הבנק על פי אגרת החוב, לרבות ויתור או פשרה, מחייב קבלת הסכמת הבנק מראש ובכתב. כל ויתור, ארכה, הנחה, שתיקה, הימנעות מפעולה מצד אחד הצדדים לגבי אי קיומה או קיומה החלקי או קיומה הבלתי נכון של התחייבות כלשהי של הצד האחר על פי אגרת החוב או התחייבות כלשהי של הנערב, לא ייחשבו כויתור של הצד המוותר על זכות כלשהי אלא כהסכמה מוגבלת להזדמנות הימיוחדת בה ניתנה.
- 21.3 הבנק רשאי לחייב כל חשבון בבנק המתנהל עבור הממשכן (בין אם לבדו ובין אם יחד עם אחרים), לפי שיקול דעת הבנק, בכל הסכומים שהממשכן חייב לשלם על פי הוראות אגרת החוב ואשר לא שולמו כאמור, והכל למעט אם סוכם אחרת במפורש בין הבנק לבין הממשכן. מובהר כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מחובתו של הממשכן לשלם לבנק את מלוא הסכומים שהממשכן חייב לשלם לבנק על פי אגרת החוב בהתאם לתנאיה. בלי לגרוע מזכויות הבנק, לרבות על פי אגרת החוב ובנוסף להן, הממשכן נתן לבנק הוראה והרשאה בלתי חוזרות, לחייב את חשבונותיו כאמור בסעיף זה לעיל.
- 21.4 זכויות הבנק לפי אגרת החוב הן עצמאיות ובלתי תלויות זו בזו, ובאות בהמשך ובנוסף ובלי לגרוע מכל זכות שקיימת או שתהיה לבנק על פי דין או על פי כל מסמך אחר שנחתם או שייחתם על ידי הממשכן או הנערב או עבור מי מהם לטובת הבנק, ובכלל זה מסמכים שעניינם פתיחת וניהול חשבונות בבנק (להלן: "המסמכים הנוספים"). אין באמור באגרת החוב כדי לפטור את הממשכן או ערב אחר כלשהו לסכומים המובטחים, מחבות כלשהי שלו לבנק. הבנק יהיה רשאי לעמוד על זכויותיו ולנקוט כנגד צדדים כאמור בכל האמצעים המוקנים לבנק על פי אגרת החוב, המסמכים הנוספים, ועל פי כל דין.
- 21.5 הוראות אגרת החוב והוראות המסמכים הנוספים הן משלימות, אולם בכל מקרה של סתירה בין הוראות אגרת החוב לבין הוראות המסמכים הנוספים, בהתייחס לנושאים הנדונים באגרת החוב, יגברו הוראות אגרת החוב.
- 21.6 בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיפים 10 ו-11 לעיל, מובהר כי לא יהיה במימוש השעבוד הנחות, ככל שיהיה, כדי לפגוע בתוקף השעבוד או באיזה מזכויות הבנק על פיו או בכדי לצמצמן. היה ימומש השעבוד הנחות, וכל עוד לא בחר הבנק אחרת, ימשיך השעבוד לחול במלואו ותוקפו על הנכסים המשועבדים.
- 21.7 בכפוף לכל דין, אין באמור באגרת החוב כדי ליצור זכויות לטובת צד שלישי כלשהו.
- 21.8 בכל מקרה שבו לפי אגרת החוב רשאי הבנק לבצע פעולה כלשהי, אין הוא חייב לעשות כן.
- 21.9 בכל מקרה שבו רשאי הבנק לבצע פעולה כלשהי על פי אגרת החוב ללא הודעה מוקדמת - תהיה זכות הבנק כאמור כפופה לאמור בכל דין שלא ניתן להתנות עליו.

22. פרשנות והגדרות

- 22.1 המבוא לאגרת החוב ונספחיה מהווים חלק בלתי נפרד ממנה ותנאי מתנאיה. כותרות הסעיפים באות לשמש מראי מקומות בלבד ואין להשתמש בהן בפירוש אגרת החוב.
- 22.2 לשון יחיד כוללת רבים ולהיפך. לשון מין זכר כוללת מין נקבה, ולהיפך.
- 22.3 אלא אם נאמר אחרת במפורש, בכל מקרה של איזכור דין כלשהו באגרת החוב, הכוונה היא לנוסחו של הדין כפי שיהיה מעת לעת בכל מועד רלוונטי.
- 22.4 בכל מקום בו נזכרים הממשכן או הנערב, לפי העניין, הכוונה היא לממשכן או לנערב, לפי העניין, לרבות יורשיו, עזבונם, מבצעי צוואתו, אפוטרופוסיו, מפרקו, נאמניו וכל הבאים במקומו.
- 22.5 למעט אם נאמר אחרת במפורש תהיה למונחים הכלולים באגרת החוב המשמעות כמפורט בצד:
- 22.5.1 "אגרת החוב" – אגרת חוב זו.
- 22.5.2 "אירוע אי חוקיות" – איזה מהאירועים הבאים:
- 22.5.2.1 אם הבנק לא יוכל לממן את עצמו במטבע רלוונטי לסכומים המובטחים, כולם או חלקם, מסיבות הנוצרות בשינויים שחלו בשוק הכספים הבינלאומי, או אם הבנק לא יוכל לקבוע את שיעור הריבית החלה על הסכומים המובטחים, כולם או חלקם, מסיבה כלשהי, או אם המשך העמדת הסכומים המובטחים, כולם או חלקם, בתנאיהם הקיימים יפוך לבלתי אפשרי מסיבה כלשהי;
- 22.5.2.2 כתוצאה משינוי דין, או נוכח שינויים שיחולו בחייב או בעסקיו, המשך העמדת הסכומים המובטחים על ידי הבנק, כולם או חלקם, על פי תנאיהם, כפי שהיו בכל מועד רלוונטי, או מתן תוקף להתחייבויות או שימוש בזכויות של הבנק בהתאם לאיזה מהמסמכים שנחתמו או שייחתמו לטובת הבנק על ידי הממשכן או הנערב או עבורו בקשר עם הסכומים המובטחים, יהפכו לבלתי חוקיים או יהוו הפרה של הדין מצד הבנק (לרבות הפרה של תקנה, כלל, הוראה הנחיה או צו). מובהר, כי חריגה של הבנק מהמגבלות הקבועות בהוראות בנק ישראל, ובכלל זה בהוראות ניהול בנקאי תקין 313 שעניינה חבות "לווה בודד" או "קבוצת לוויים", תהווה הפרה של הדין כאמור.
- 22.5.3 "בטוחות" – ערובות, שיעבודים, משכונות ובטוחות אחרות מכל מין וסוג שהם.
- 22.5.4 "בעל תפקיד" – כונס נכסים, מפרק, נאמן, מנהל מיוחד, מקבל נכסים או בעל תפקיד דומה אחר.
- 22.5.5 "דוחות כספיים" – דוחות כספיים תקופתיים, הערוכים במתכונת שנקבעה על פי כל דין ועל פי עקרונות חשבונאיים מקובלים, שהממשכן או חברה-בת כלשהי של הממשכן חייבים או יהיו חייבים לערוך על פי כל דין.
- 22.5.6 "דין" – כהגדרתו בחוק הפרשנות, התשמ"א-1981.
- 22.5.7 "הבורסה" – הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ וכל בורסה אחרת בה נסחרים ניירות ערך ככל שאלו מהווים חלק מהנכסים המשועבדים. "הבנק" – בנק הפועלים בע"מ על כל אחד מסניפיו או משרדיו בישראל, וכן כל הא במקומו או מכוחו וכל נערב שלו.
- 22.5.8 "הליך גביה" – הליך לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967; לפי חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995; לפי פקודת המיסים (גביה), או לפי חוק אחר המקנה סמכויות גביה המקבילות לסמכויות המוקנות בהליכים אלה.

הבנק והפועלים בע"מ החתומים אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

- 22.5.9 "הסדר" – הסדר, הסדר חוב או הצעת פשרה.
- 22.5.10 "הפקדה" – כל סכום שהופקד בפקדון בהתאם לתנאי הפיקדון.
- 22.5.11 "השעבוד" – השעבוד, וההמחאה על דרך השעבוד על פי שטר המשכון.
- 22.5.12 "התעריפון" או "תעריפון הבנק" – תעריפון של הבנק, המוצג בסניף, באתר האינטרנט של הבנק או באפליקציות סולריות של הבנק, באמצעות מכשירים אוטומטיים או בכל דרך אחרת שמותר יהיה לבנק להציג, על סכומי עמלות ושיעור, ותשלומים וסכומים אחרים הקשורים לשירותים הבנקאיים, עדכונים ודרך שינויים של כל אלו והכל כפי שתעריפון כאמור, יהיה נהוג ומקובל בבנק מעת לעת, ובכפוף לכל דין.
- 22.5.13 "חבות" – חוב, התחייבות או חיוב כלפי הבנק, מסוגים כלשהם (קיימים ועתידיים, ישירים או עקיפים, מותנים ושאינם מותנים, לרבות של אדם או תאגיד כלשהו כערב כלפי הבנק) ומכל עילה שהיא, הכל כפי שהיו מעת לעת, לרבות כל חבות כאמור כלפי הבנק בחשבון כלשהו, ואף אם חשבון כאמור הינו חשבון בבעלות משותפת.
- 22.5.14 "חובות בגין ערבויות לצד שלישי" – כל חבות קיימת או שתהיה לממשכן או לנערב כלפי הבנק בקשר או בגין ערבות שנתן או שייתן הממשכן או הנערב לבנק להבטחת חבות של צדדים שלישיים כלשהם כלפי הבנק, ובכלל זה ערבות שנתן או שייתן הממשכן לבנק להבטחת חבות של הנערב או ערבות שנתן או שייתן הנערב לבנק להבטחת חבות של הממשכן.
- 22.5.15 "חוק החברות" – חוק החברות, תשנ"ט – 1999.
- 22.5.16 "חוק הערבות" – חוק הערבות, התשכ"ז – 1967.
- 22.5.17 "חוק חדלות פירעון" – חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח – 2018.
- 22.5.18 "לוח בסניף" – מסך או לוח שהוצג בסניף של הבנק וכן דף מידע שהונח על הדלפק בסניף הבנק שבו מתבצעות עסקאות הנוגעות לעניין, ובמשרד של הבנק או בסניף של הבנק שאין בו שירותי דלפק, גם מענה קולי.
- 22.5.19 "מט"ח" – כל מטבע חוץ בר המרה חופשית.
- 22.5.20 "מס" – כל המסים, ההיטלים, האגרות ותשלומי חובה אחרים, מכל מין וסוג שהם, לרבות בגין הכנסה, רווח הון, או רווחים; מע"מ, ניכויים וניכויים במקור המהווים לפי טיבם, או המשתלמים על חשבון, מסים, אגרות, היטלים או תשלומי חובה כאמור, לרבות ריביות וקנסות בקשר למסים, היטלים, אגרות ותשלומי חובה כאמור ולרבות מס בולים (ככל שיחול).
- 22.5.21 "ניירות ערך" – איזה מהבאים, כולם או חלקם, ביחד ולחוד: ניירות הערך, מכל מין וסוג שהוא, לרבות כל תעודות המונפקות על ידי חברה, אגודה שיתופית או כל תאגיד אחר וכן תעודות המונפקות על ידי ממשלת ישראל או כל ממשלה זרה או כל רשות ציבורית או כל רשות אחרת הפועלת על פי דין, והמקנות זכות חברות או השתתפות במנפיק או תביעה ממנו, לרבות תעודות השתתפות של קרן להשקעות משותפות בנאמנות או בכל קרן נאמנות אחרת, בין אם יש לה אישיות משפטית ובין אם לאו, וכן תעודות המקנות זכות לרכוש ניירות ערך, ולרבות כל תעודות או זכויות המונפקות או הנוצרות בישראל או בחו"ל, בין למוכ"ז ובין על שם, בין משתלמות במטבע ישראלי ובין במטבע חוץ, לרבות זכויות מוחזקות וראויות, ולרבות הזכות לקבל כל תעודות מצדדים שלישיים כלשהם, לרבות ממערכת סליקה כלשהי, ולרבות תעודות או זכויות שיש להן קיום בכתב או הניתנות לשחזור או להנחה באמצעים אלקטרוניים אחרים.
- 22.5.22 "ספרי הבנק" – לרבות רישומים של הבנק וגם כל ספר, פנקס, דף חשבון, חוזה, כתב התחייבות, שטר בחתימת הממשכן או הנערב (לפי העניין), כרטיס, גיליון של הבנק או שהופקו על ידי הבנק, סליל רישומי הבנק, העתקים של כל אלו שאושרו על ידי הבנק או הוגשו על ידו כחלק מספריו וכל שניתן להפיק מכל אלו באמצעי אחסון נתונים או אחזורם, הדמיה אלקטרונית וטכנולוגיה אחרת, שנעשו במהלך העסקים הרגיל של הבנק.
- 22.5.23 "ריבית בשיעור המירבי" – לגבי מטבע ישראלי – הריבית המירבית כפי שתהיה מעת לעת, החלה בבנק על יתרות חובה בחשבון עובר ושב במטבע ישראלי שלא קיימת בו מסגרת עו"ש בתוקף. לגבי מט"ח – הריבית המירבית, כפי שתהיה מעת לעת, החלה בבנק על יתרות חובה בחשבון עובר ושב במט"ח הרלוונטי, שלא קיימת בו מסגרת עו"ש בתוקף.
- 22.5.24 "רישומים" – כל רישום או העתק של רישום המשמרים את המידע על פעולות בחשבון בבנק או את נתוניו של חשבון בבנק ופרטיו בין שנרשם או הועתק בדרך הדפסה, שכפול, הדמיה אלקטרונית, צילום (לרבות מיקרופילם) ובין שנרשם או הועתק באמצעות כל מכשיר מכני, חשמלי או אלקטרוני או כל טכנולוגיה המשמרת את המידע על פעולות בחשבון בבנק או בקשר אליו וכן פלט, חומר מחשב שהוא מידע ומסר אלקטרוני הכולל נתונים על חשבון בבנק או הודעות הבנק בקשר לחשבון בבנק, אשר נוצרו באמצעי רישום של מחשבים של הבנק, כמשמעותם של "פלט" "חומר מחשב" (שהוא מידע) ו"מחשב" בחוק המחשבים התשנ"ה – 1995 וכן הדפסת תוכנו של קובץ מחשב על נייר, או כל רישום בכל אמצעי אחר של הבנק או הצגת מילים או ספרות או סימנים אחרים כלשהם שהבנק נוהג להשתמש או להיעזר בהם ברישומיו.
- 22.5.25 "שטר" או "שטרות" – כל שטר חוב, שטר חליפין, שיק, התחייבות, בטוחה, המחאה, שטר מטען, שטר פיקדון, משיכה, פקודת תשלום וכן כל מסמך שחיר מכל סוג שהוא.
- 22.5.26 "שינוי דין" – החלה של דין חדש, חקיקה חדשה או שינוי בדיון קיים או באופן החלתו או יישומו שנעשו לאחר מועד חתימת אגרת החוב, לרבות: שינוי בפרשנות של דין קיים; דרישה חדשה המופנית אל הבנק על ידי בנק ישראל, לרבות התחייבות חדשה על פי הסכם שבנקים בישראל התקשרו בו עם בנק ישראל או שינוי בנוהג הבנקאי מול בנק ישראל; דרישה חדשה המופנית אל הבנק על ידי כל רשות מוסמכת אחרת בכל מקום שיפוט רלוונטי; והכל – גם אם אין, שינוי או דרישה או התחייבות או נוהג אלה אינם מחייבים את הבנק אך בנקים או מוסדות פיננסיים אחרים נוהגים לקיימו, ובכל מקום שיפוט רלוונטי. לעניין זה "דין" – כהגדרתו בסעיף זה לעיל וכן תקנה, כלל, הוראה, הנחיה, צו או התחייבות מול בנק ישראל או נוהג כאמור לעיל.
- 22.5.27 "שינוי מבנה" – פירוש ביחס ליישום המשפטית או לגוף המשפטי הרלוונטיים, כל אחד מאלה:
- 22.5.27.1 מיזוג או פיצול, כמשמעות מונחים אלה בחלק ה'2 לפקודת מס הכנסה [נסח חדש] או בחוק החברות, (לרבות איחוד וארגון מחדש, והכל – בין אם נערכו לפי החלק השמיני או לפי החלק התשיעי לחוק החברות או בכל דרך אחרת) או כל פעולה שתוצאתה דומה בהתייחס לשותפות או להתאגדות מחוץ לישראל;
- 22.5.27.2 פעולה שתוצאתה הינה רכישה, העברה או קבלה של נכסים שהינם מהותיים עבור היישום המשפטית או הגוף המשפטי בהיקפם או בטיבם או רכישה או קבלה של התחייבות מהותית כאמור;
- 22.5.27.3 קבלה של נכסים תמורת מניות או ניירות ערך אחרים או זכויות אחרות של היישום המשפטית או של הגוף המשפטי, כאשר הנכסים הרלוונטיים לפעולה כאמור הינם מהותיים עבור היישום המשפטית או הגוף המשפטי, בהיקפם או בטיבם; והכל – בין בעסקה אחת ובין בסדרה של עסקאות.
- 22.5.28 "שירותים בנקאיים" – כלל השירותים שהבנק נוהג לתת ללקוחותיו, על פי המקובל אצלו מעת לעת.
- 22.5.29 "שליטה" – כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968, ולגבי תאגיד שחוק זה אינו חל לגביו – בשינויים המחויבים.
- 22.5.30 "שער המכירה המקובל בבנק" – שער חליפין "העברות" / המחאות – מכירה" המתפרסם מדי פעם על ידי הבנק על לוח בסניף והמתניח, לקניית מט"ח רלוונטי על ידי הממשכן מהבנק בכל מועד רלוונטי; ובתוספת עמלת חליפין, כל מס, היטל, תשלומי חובה או תשלומים אחרים.
- 22.5.31 "שער הקנייה המקובל בבנק" – שער חליפין "העברות" / המחאות – קנייה" המתפרסם מדי פעם על ידי הבנק על לוח בסניף והמתניח, למכירת מט"ח רלוונטי על ידי הממשכן לבנק בכל מועד רלוונטי; ובניכוי עמלת חליפין, כל מס, היטל, תשלומי חובה או תשלומים אחרים.



החתימה

כל אחד מיחיד הממשכן, לפי העניין, מאשר באמצעות הח"מ, כי ניתנה לו הזדמנות סבירה לעיין באגרת החוב טרם חתימת המורשים מטעמו על אגרת החוב וכי חתימת המורשים מטעמו על גבי חותמת הממשכן או שמו המודפס, מחייבת את הממשכן בהתאם לדרישות תקנונו או החלטותיו

מסמך זה נחתם בשם הממשכן 1 באמצעות המורשים מטעמו (המורשים כחשבוני):					שם הממשכן 1
שם המורשה	מזהה	תפקיד	תאריך	חתימת המורשה/שם + חותמת התאגיד	
Miao Qiang	2231155	מנהל - CEO	25/08/24		א.ס.איי.פי.ג'י. טרמינל בייפורט חברה בע"מ
Yuan Cheng	2053540	סמנכ"ל - CFO	25/08/24		

מסמך זה נחתם בשם הממשכן 2 באמצעות המורשים מטעמו ובמסגרת חתימתו על להלן:					שם הממשכן 2
שם המורשה	מזהה	תפקיד	תאריך	חתימת/שם המורשה/שם + חותמת התאגיד	



איגוד התעבורה הימית הישראלי
מחלקת העסקים
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

² אם אגרת חוב זו נחתם בידי מורשי הממשכן באמצעות איזה מערוצי הבנקאות בתקשורת של הבנק - שמו של החותם, מספרו המזהה, ערוץ הבנקאות בתקשורת בו ייחתם המסמך על ידו, ומועד חתימתו כאמור - יופיעו בעמוד הבא.